

한 국 관 광 공 사 감 사

징계 요구 및 통보

감 사 명 : 임직원행동강령규정 등 관련 특정감사

제 목 : 근태 관리 부적정

관계부서 : ○○실, ○○○팀

내 용

1. 사건 개요

○○실 직원 ★★는 2024. 1. 1.부터 현재까지 ○○실¹⁾ 소속으로 근무하며 □□ 업무를 담당하고 있다.

그런데 ★★가 근태 처리 없이 본인의 근무지가 아닌 서울센터에 있거나, 원주 본사에서 근무장소가 아닌 곳에서 외국어 강의를 수강하는 등 근태 관리에 문제가 있다는 의혹이 제기되었다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「임직원행동강령규정」 제6조 및 「취업규칙」 제5조에 따르면, 공사 임직원은 성실의 의무를 지고, 같은 규칙 제10조에 따르면 근무지²⁾를 무단이탈해서는 아니 된다.

1) 근무장소는 ○○실 공간이 아닌, 다른 층에 별도로 위치한 ■■■실임

2) 인사혁신처의 「징계업무편람」에 따르면, '직장 이탈'을 징계사유로 명시하며, 공무원의 소속 상관의 허가나 정당한 사유가 없으면 직장을 이탈하지 못하며, 근무시간에 소속 직장 안에서 직무수행에 최선을 다해야 하고, 근무시간이 지난 후에 비로소 직장을 떠날 수가 있음. 이 의무는 근무시간 중에 성립하는 것이나 시간외 근무명령이 있는 경우에도 성립함. 또한 '직장'은 소속되어 근무하고 있는 공간개념으로서의 부서라고 보아야 할 것이라고 명시함. 또한 인사혁신처 복무과에 문의 결과, 근무지 내에서는 '관리자의 관리 감독 하에 있어야' 하며 그렇지 않을 경우 무단이탈로 볼 수 있다고 답변하였음

또한 「취업규칙」 제11조 제2항에 따르면, 1일 근무시간은 휴게시간을 제외하고 9시부터 18시까지로 한다고 되어 있고, 같은 규칙 제12조에 따르면 근로시간이 8시간인 경우에는 근무시간 중 1시간 이상을 휴게시간으로 부여하되 이는 12시부터 13시까지로 함을 원칙으로 하며, 휴게시간은 질서와 규칙을 문란케 하지 않는 범위 내에서 일괄 또는 분할하여 자유로이 적용할 수 있다고 되어 있다.

아울러 「취업규칙」 제14조에 따르면 직원이 질병이나 기타 부득이한 사유로 결근 또는 지각하는 경우에는 사전에 소속 부서장의 승인을 받아야 하고, 불가피한 사유로 사전에 승인을 받을 수 없을 경우에는 결근 또는 지각 당일에라도 그 사유를 명확히 하여 사후 승인을 받아야 한다. 정당한 이유 없이 이러한 절차를 이행하지 않을 경우 무단결근을 한 것으로 본다고 되어 있으며, 같은 규칙 제33조에 따르면 직원이 업무수행상 출장이 필요할 때에는 출장명령을 받아야 한다.

또한 공사 헬스장 관리부서(●●팀) 공지에 따르면 헬스장은 본인 근무시간 이외에만 이용 가능하다고 명시하고 있고, 교육 수강 관리부서(◎◎팀) 공지에 따르면 글로벌역량 강화를 위해 지원하고 있는 외국어 교육 온라인 수강 역시 근무시간 이외의 시간에 해야 한다고 명시하고 있다.

따라서 공사 임직원은 휴가, 출장, 재택근무 등의 별도 근태 처리나 유연근무제 적용이 없는 한 지정받은 근무 장소에서 매일 9시부터 18시까지 근무하면서 근무지를 무단으로 이탈하지 않아야 하고, 헬스장 이용이나 외국어 교육 수강은 근무시간 이외(휴게시간 포함)의 시간을 이용하여야 하고, 휴게시간을 가질 때에도 시간적, 공간적으로 공사의 질서와 규칙을 문란케 하지 않는 범위 내로 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 근무지 무단이탈(근태 처리 없는 출장 포함)

★★의 현 근무지 발령일부터 본 특정감사 실시일까지 근태 점검을 위해 공사 인트라넷 접속 기록, 셔틀버스 탑승기록, 공사 건물 내 출입 기록, 관계자 증언 등을 종합 분석한 결과, 약 3일(23시간 26분)에 걸쳐 근무지를 무단이탈한 것으로 확인되었다.

★★는 2025. 4. 4.(금)과 4. 30.(수) 양일에 근무지인 원주 본사(■■■실) 대신, 아무런 근태 처리 없이 서울센터로 무단 출근함으로써 근무지를 이탈하였다. ★★는 문답에서 출장 외에 서울센터에 간 적이 있느냐는 질문에 바로 인정하지 않다가, 관련 증거를 제시하자 출근을 위해 서울 정류장(◇◇역)에서 통근 셔틀버스를 기다렸으나 오지 않아 본사까지의 출근 소요시간 및 번거로움 등을 고려하여 임의로 서울센터로 출근하였다고 잘못을 인정하였다.³⁾ 이 과정에서 ★★는 소속부서장인 ○○실장⁴⁾에게 보고하거나 출장 등 적절한 근태 처리를 하지 않았다.⁵⁾

또한 2024. 12. 6.(금)에는 셔틀버스를 탑승하거나, 인트라넷에 로그인하거나, 회사 건물 내 출입증으로 태그한 이력이 전혀 없어 확인한 결과, 서울에서 개최된 ◆◆

3) 해당 일자 셔틀버스 운행내역을 담당부서에 확인 결과, 4. 4.(금)에는 정상운행을 하였으나, 탑승자가 없어 지나갔다고 답변하였고, 4. 30.(수)에는 근로자의날(5. 1.) 전일로 휴일전일(금요일) 기준으로 운행했어야 하나, 운전기사가 요일을 착각하여 미운행하였다고 답변하였음. 이와 관련 ★★는 상기 일자 당일 또는 그 이후에 셔틀버스 운행 여부를 담당부서에 물은 바는 없었음

4) ○○실장은 ★★가 무단이탈하였던 4. 4.(금)은 출장, 4. 30.(수)은 휴가로 부재하였음

5) 통상 셔틀버스 운행업체의 과실로 직원들이 셔틀버스를 탑승하지 못할 경우 직원들은 택시를 타고 원주로 출근한 후 영수증을 공사에 제출해 비용을 지급받고, 공사는 해당 비용을 운행업체로부터 보전 받고 있어 ★★ 역시 별도의 근태처리를 하지 않는다면 이와 같은 절차로 원주로 출근했어야 함

포럼(공사 ▲▲팀 개최)에 참석한 것으로 나타났다.⁶⁾ 그러나 참석 과정에서 구두로 소속부서장에게 이야기했을 뿐, 별도로 근태 처리한 바는 없었다.

아울러 2025. 5. 8.(목)과 5. 9.(금)에는 지역 봉사활동 참가 후, 함께 참가했던 다른 직원들은 14시경 사무실로 복귀한 반면, ★★는 5. 8.(목) 15시 16분에 처음으로 인트라넷에 로그인을 하였으며, 17시 35분에는 헬스장에도 출입하였다. 또한 5. 9.(금)에도 함께 참가했던 다른 직원들보다 2시간여 늦게 16시 40분에 사무실로 복귀하여 인트라넷에 로그인한 것으로 확인되었다. 이에 대해 ★★는 문답시 5. 9.(금)은 전일(全日) 단체근태여서 복귀할 필요가 없었다고 답변하였으나, 담당부서 확인결과 봉사활동 단체근태는 5. 8.(목)은 9시부터 14시, 5. 9.(금)은 9시부터 14시 30분까지 였으며, ★★는 양일의 지연 복귀 사유를 명확히 밝히지 못하였다.

나. 업무시간내 헬스장 이용

★★가 개인용무를 위해 근무시간 중 헬스장을 이용한 사례도 다수(총 16회) 확인되었는데, 근무시간 중 헬스장에 입실한 사례가 10회, 9시전 헬스장에 입실하였으나, 근무시간이 개시된 9시 5분 이후 퇴실한 경우가 6회 확인이 되었으며, 이를 요약한 결과는 [표]와 같다.

6) 당일 해당 행사 종료후 ★★는 14시부터 18시까지 휴가를 사용하였음

[표] ★★의 ‘근무시간 중 헬스장 이용’ 내역(2024. 5. 20.~2025. 6. 20.)

일자	입장시각	퇴장시각 ¹⁾	근태 이상 시간	비고
2024.6.7.(금)	17:29	17:59(e)	30분(e)	
2024.6.14.(금)	14:57	15:27(e)	30분(e)	
2024.6.18.(화)	17:54	18:00(e)	6분(e)	
2024.9.4.(수)	17:27	17:57(e)	30분(e)	
2024.11.27.(수)	9:37	10:07(e)	30분(e)	
	17:44	18:00(e)	16분(e)	
2025.3.25.(화)	18:14 ²⁾	18:30(e)	16분(e)	
2025.4.18.(금)	17:31	18:00(e)	29분(e)	
2025.4.25.(금)	15:23	15:53(e)	30분(e)	
2025.5.8.(목)	17:35	18:00(e)	25분(e)	
2025.5.19.(월)	08:41	09:05	5분	CCTV로 퇴장시각이 확인된 일자의 평균 체류시간: 30분
2025.5.23.(금)	08:37	09:14	14분	
2025.6.2.(월)	08:29	09:05	5분	
2025.6.5.(목)	08:39	09:09	9분	
2025.6.9.(월)	08:30	09:05	5분	
2025.6.16.(월)	08:39	09:06	6분	

주: 1. 퇴장시각이 확인되지 않은 일자는 헬스장 입·퇴장 시각이 확인된 기간의 평균 체류시간(30분)을 활용하여 추산((e) 표기)하되, 퇴근시각 도달이 빠를 경우 퇴근시각에 퇴장한 것으로 봄

2. 공사는 매 월 마지막 주를 ‘가족과 함께 하는 주’로 지정하고 월~목요일에 18:30까지 30분 연장근무하는 대신 금요일에 16:00에 퇴근하고 있어 해당 기간에는 정상 퇴근 시간을 그와 같이 반영함

자료: ♠♠팀, ▣▣팀 제출 자료 재구성

다. 기타 참고 사항

담당부서에서 근무시간 내 외국어 교육 수강을 금지하고 있음에도 불구하고, ★★는 사무실 및 다른 층에 위치한 탕비공간 등에서 외국어 교육을 수강하였는데, ★★가 핸드폰을 통해 큰 소리로 틀어놓고 수강하는 모습을 본 목격자가 다수 확인되었다.⁷⁾

7) 확인 결과 2024. 1. 1.부터 감사일 현재까지 ★★는 온라인 외국어 수업 플랫폼에 업무 시간 중에 247회(일자 중복) 접속한 것으로 파악되었으나, 접속 후 실제 수강한 시간이 기록되지 않아 정확한 수강 시간을 알 수 없고, 업무 시간 중 외국어 강의 수강에 대해 인사팀에서 별도의 불이익 부여 제도가 마련되어 있어 이번 감사에서는 업무 시간 중 온라인 외국어 수강은 근무지 이탈로 보지 않았음

이 외에도 관리자의 관리 감독을 벗어난 근무시간 내 잦은 이석, 빈번한 인트라넷 로그인 지연⁸⁾ 등 근태 전반에 걸쳐 불량 사례가 다수 발견되었다.

★★의 근태 불량 의혹에 대해 부서 관리자인 ○○실장도 여러 경로를 통해 확인 후 개선할 것을 지시⁹⁾하였으나, 근무지가 본 소속부서(○○실)와는 다른 층에 별도로 위치하여 물리적으로 떨어져 있는 특성상, 관리가 상대적으로 소홀한 틈을 탄 ★★의 근태 불량은 개선되지 않았으며, 결과적으로 근무지를 수차례 무단이탈하는 사례가 발생하였다.

관계자 의견 및 검토결과

가. 관계자 의견

★★는 근태 관리 부적정에 대해 일부 인정하고 추후 개선하겠다고 답변하였다.

다만, ★★는 ① 2025. 4. 4.과 4. 30. 무단으로 서울센터로 출근한 것과 관련, 회사 셔틀버스가 오지 않아 대체수단을 이용한 원거리 출근길의 번거로움 등을 감안하여 한 것이고, 서울센터도 같은 공사이며 회사와 완전히 다른 장소로 간 것이 아니므로 이 점을 조금이라도 정상참작을 부탁한다고 해명하였다.

② 2024. 12. 6. 별도 근태 처리 없이 서울에서 개최된 공사 주최 포럼에 참석한 것은 부서장께 구두보고를 했는데 별도의 출장 근태처리를 하라는 말씀이 없었으며

8) 현 근무지 근무기간(2024. 1. 1.~2025. 6. 30.) 중 9시 20분 이후 인트라넷에 로그인한 일자는 전체 대상일자(305일) 중 186일로 60.98%에 달함

9) 2024년 12월말까지 근무하였던 전(前) ○○실장은 2024년 초 감사대상자의 인사발령 이후 원활한 업무 수행 및 성과 관리를 위해 개별 면담하는 등 별도로 관리하고자 하였고, 2024년 하반기중 2회 정도 근태 준수를 지시한 바 있다고 하였음. 또한, 2025년 1월부터 현재까지 근무중인 현(現) ○○실장은 5월중 직접 불러 개선하도록 지시한 바 있다고 하였음

오전 짧은 일정이었고 그렇게 해도 되는 상황으로 인지했으며, ○○실은 따로 출장비 처리도 애매한 상황이었다고 해명하였다.

③ 또한 근무시간에 외국어 수강을 한 것은 회사 입장에서 보면 같은 시간에 담배를 피우거나 잡담하는 사람들 보다 낫다고 생각하며, 그렇다면 온라인 법정 의무교육도 근무시간에 수강하면 안 된다고 주장하였다.

나. 검토결과

① 담당부서(●●팀) 및 버스기사를 통해 셔틀버스 운행여부를 확인한 결과 상기한 바와 같이 4. 4.¹⁰⁾은 정상 운행한 것으로 확인되었고, 4. 30. 셔틀버스가 미운행하였다고 하더라도 근태 관리 취지 및 실효성을 고려할 때, 부서장에 대한 보고나 근태 처리도 없이 무단으로 근무지를 벗어나 임의로 다른 곳으로 출근한 점이 정당화될 수는 없는 점, 허용되는 선례가 될 경우 조직의 근무기강 확립을 저해할 수 있는 점 등을 고려하면 ★★의 의견은 받아들이기 어렵다.

② 「취업규칙」 제33조에서 규정하고 있는 바와 같이 직원이 업무수행 상 출장이 필요할 때에는 출장명령을 받아야 하며, 이는 부서장의 별도 지시가 없어도 공사에서 25년 이상 근무한 직원이라면 당연히 인지하고 따라야 할 의무인 점, 소속부서(○○실) 자체 처리가 어렵다면 실 주무팀을 통하는 등 출장결의서를 처리할 수 있는 대체방법이 있는 점, 긴급한 경우나 예외적인 경우가 아닌 이상 출장명령이 선결되어야 함에도 출장결의서 처리 가능여부 확인도 없이 자의적으로 결정하여

10) ★★는 당초 문답에서 양일 모두 셔틀버스가 운행하지 않아 서울센터로 출근하였다고 답변하였지만, 담당부서에 운행 여부를 확인 결과 양일 중 4. 4.는 정상운행하였다고 확인하였고, 이를 ★★에게 확인 결과 기존 답변을 일부 바꿔, 추측건대 정류장 반대편에서 그냥 지나갔다고 주장하였으나, 담당부서를 통해 버스기사 재확인 결과 정상운행하였다고 재차 확인함

서울에서 개최된 포럼에 참석한 점 등을 고려하면 ★★의 의견은 받아들이기 어렵다.

③ 통상 근무지내에서 이루어지는 개인활동(흡연 등)은 부서관리자의 관리·감독 하에 이루어지고 있는 점, 그리고 관련 법령에 의거 기업과 근로자의 안전하고 건강한 근로환경 조성을 위해 임직원들에게 수강 의무가 부과되어 미이행시 과태료 부과 등 제재 받을 수도 있는 ‘법정의무교육’과 본인의 신청에 의해 자발적으로 진행되는 ‘외국어 교육’은 같은 선상에서 비교하기 어려운 점, 담당부서에서 관리 목적상 근무시간 내 외국어 교육 수강을 명시적으로 금지한 점을 감안하면 ★★의 의견은 받아들이기 어렵다.

특히 지난 대통령 궐위 기간 공직기강 확립 강조를 위해 정부 및 공사에서도 ‘공직기강 확립 철저 요청’ 공지¹¹⁾를 한 바와 같이, 더욱 주의를 하여야 할 시기임에도 불구하고, 무단이탈(4. 30.), 단체근태 후 지연복귀(5. 8., 5. 9.), 근무시간 내 헬스장 이용(4. 18., 4. 25., 5. 8., 5. 19., 5. 25., 6. 2.) 등 근태 관리 부적정 행위들의 상당수가 해당 기간에 이루어진 점 등을 감안할 때 더욱 받아들이기 어렵다.

다. 감사권익보호관 및 적극행정면책 검토

한편 ★★는 적극행정면책 및 감사권익보호관 검토를 신청하며, ‘공사에 근무중 각종 업무관련 창의적인 제안 및 아이디어의 적극적인 제출 및 추진을 통해 제기된 근태문제 그 이상으로 공사발전 및 한국관광 발전에 기여한 점’을 적극행정 면책사유로 제출하였다.

11) 대통령 궐위 기간 공직기강 확립 강조를 위해 국무조정실장 주재 중앙행정기관 감사관회의가 개최(2025. 4. 11.)되었으며, 공사 감사실에서도 ① 공직자의 엄정한 정치적 중립 견지, ② 국민생활 밀접분야에서의 소극행정 지양 등 공직사회내 일하는 분위기 조성, ③ 기본 복무기강 해이(출퇴근 시간/유연근무제 지침 미준수, 휴가/출장 관리 부실 등), 부적절한 언행, 성 비위, 금품/향응 수수 등 국민신뢰 저해행위 금지 등 주요 강조사항을 사내에도 전파(2025. 4. 14., 인트라넷)한 바 있음

「적극행정면책 등 감사소명제도의 운영에 관한 세칙」 제5조 제1항에 의거 적극행정면책의 대상이 되기 위해서는 ① 감사받는 자의 업무처리가 공익을 위한 것일 것, ② 감사를 받는 자가 대상 업무를 적극적으로 처리한 결과일 것, ③ 감사를 받는 자에게 고의 또는 중대한 과실이 없을 것이라는 기준에 모두 충족해야 한다. 그러나 ★★의 근태 위반 행위들은 기본적으로 상기의 공익적이고 적극적인 행정 처리와는 관련이 없으므로, 적극행정면책의 대상이 될 수 없다고 봄이 명백하다. 같은 세칙 제7조에서는 이런 제도 취지를 반영하여 ‘적극행정 면책제도는 감사과정에서 성실하고 적극적으로 일하는 직원 등에 대한 불이익한 처분요구 등을 신중하게 하려는 취지의 제도로서, 감사를 느슨하게 하거나 감사실시를 면제하는 등의 제도로 운영되거나 오해되어서는 아니 된다.’고 명시하고 있다.

「적극행정면책 등 감사소명제도의 운영에 관한 세칙」 제9조 제2항에 의거 감사실은 수감부서의 장 등의 요청이 없거나 감사권익보호관의 검토가 필요하다고 판단되지 않는다면 자체적으로 검토·처리하여야 하는데, 상기한 바와 같이 사실관계상이나 적극행정면책 등 가능 여부를 검토하였을 때 자체적으로 검토·처리함에 무리가 없어 별도로 감사권익보호관에게 이송하지 않았다.

또한 ★★의 주장을 적극행정에 따른 면책 주장이 아닌 일반적인 감사 소명으로 보고 검토해 보아도, ★★는 비위 행위에 대한 반성 보다는 “중요한 건 이렇게 근태 관련사항에 의거 일을 제대로 안 해서 공사에 무슨 손해가 된 것이 있냐는 것이며, 오히려 그 반대로 적극행정 관련 내용에서 알 수 있듯이 거기서 제기한 근태 관련 내용과 전혀 상관없이 공사에 많은 이익을 주었음.”, “고양이가 쥐만 잡으면 된 거지 쥐를 잡은 그 고양이가 검은 고양이지 흰 고양이지 고양이 색깔이 뭐가

중요합니까” 등 납득하기 어려운 변명을 하면서 근태 위반과는 관련이 없는 아이디어 제안 채택 등의 자기 홍보로 일관하고 있어 소명을 받아들이기 어렵다.

징계요구 양정

근무지를 무단이탈하고 이용이 금지된 시간에 사내 헬스장을 출입한 ★★의 근태 위반 행위는 「취업규칙」 제5조 및 제10조 제4호, 「임직원행동강령규정」 제6조를 위반한 것으로 「징계규정」 제3조 제4호의 징계사유에 해당한다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은

① 근무지를 무단이탈하는 등 본인의 근태를 불량하게 관리한 관련자를 「징계규정」에 따라 징계처분(경징계)하시기 바라며, **(징계)**

② 유사 사례가 재발되지 않도록 엄정한 근태 관리의 중요성을 전 직원 대상으로 전파하고 온라인 외국어 교육 수강 관리를 강화하는 등 전반적 근태 관리 강화 방안을 마련하시기 바랍니다. **(통보)**